

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1250/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายวิทย์ วัฏฏานนท์ กับพวก

จำเลย

นายพยงค์ วาณิชยปฎิยุทธ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า คดีนี้ นายสมศักดิ์วาณิชยปฎิยุทธ์ ได้ประกันตัวจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกาบัดนี้ผู้ประกันมีความประสงค์ที่จะขายที่ดินซึ่งเป็นหลักทรัพย์ใช้ประกันตัวจำเลยที่ 2 ให้แก่ผู้อื่นจึงขอเปลี่ยนตัวผู้ประกันรายใหม่แทน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,86,91,151,157,162 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502มาตรา 10,11

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 จำคุกคนละ 6 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151,86 จำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างฎีกา (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 49,50)ก่อนศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลฎีกา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาโดยมี

นายสมศักดิ์วาณิชย์ปฎิยุทธ์เป็นผู้ขอประกัน ศาลชั้นต้นอนุญาต ตีราคาประกัน 100,000 บาท(สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 20)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเปลี่ยนตัวผู้ประกันรายใหม่แทนนายสมศักดิ์วาณิชย์ปฎิยุทธ์ผู้ประกันคนเดิมได้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเปลี่ยนตัวผู้ประกันรายใหม่แทนนายสมศักดิ์วาณิชย์ปฎิยุทธ์ผู้ประกันคนเดิมได้

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ